



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

**P U T U S A N**

Nomor: 117/Pdt.G/2010/PA.Srl.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Agama Sarolangun yang memeriksa dan mengadili perkara cerai gugat pada tingkat pertama Majelis Hakimtelah menjatuhkan putusan dalam perkara antara:

**PENGUGAT** umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Dagang, bertempat tinggal di KABUPATEN SAROLANGUN, Sebagai **Penggugat** ;

**MELAWAN**

**TERGUGAT** umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SD, Wiraswasta (Tani) Bengkel, bertempat tinggal di KABUPATEN SAROLANGUN, Sebagai **Tergugat** ;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta saksi- saksi di persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Bahwa, Penggugat telah mengajukan surat gugatannya bertanggal 07 Oktober 2010 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sarolangun Nomor 117/Pdt.G/2010/PA.Srl. tanggal 07 Oktober 2010, dengan dalil- dalil sebagai berikut:



1. Bahwa, pada tanggal 26 Agustus 1989, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan - sebagaimana diterangkan di dalam Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 09/V/1989/KK.05.03.5/Pw.01/272/2010 tanggal 30 September 2010 dan sesaat setelah akad nikah Tergugat ada mengucapkan shighat taklik talak;
2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah sendiri, yakni di - sampai Penggugat dan Tergugat berpisah, dan telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri serta dikaruniai tiga orang anak:
  - a) ANAK I, 24 November 1990;
  - b) ANAK II, 27 November 1991;
  - c) ANAK III, 24 April 1999;
3. Bahwa, pada mulanya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, akan tetapi sejak tahun 1995 ketenteraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah, antara Penggugat dengan Tergugat terus- menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya antara lain, Tergugat berselingkuh dengan perempuan yang bernama -, -, - tanpa sepengetahuan Penggugat;
4. Bahwa, terakhir Penggugat dan Tergugat berpisah terjadi pada tahun 2009 yang disebabkan Tergugat menikah dengan seorang perempuan yang bernama -, sejak



Penggugat mengetahui hal tersebut Peggugat langsung pergi dan pulang ke rumah orang tua Peggugat di -;

5. Bahwa, oleh karena antara Peggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun lagi sebagai suami istri dalam rumah tangga, maka Peggugat berketetapan hati untuk menuntut perceraian dari Tergugat melalui sidang Pengadilan Agama Sarolangun;

6. Bahwa, berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Peggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sarolangun c.q. Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini berkenan untuk:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Peggugat;
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat terhadap Peggugat;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Peggugat;

Subsider:

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa, pada sidang pertama dan kedua yang telah ditentukan Tergugat tidak datang menghadap dalam persidangan, namun pada sidang berikutnya di mana Peggugat telah mengajukan kesimpulannya Tergugat datang menghadap sendiri (*in person*) dalam persidangan sehingga Majelis



Hakim mewajibkan para pihak melaksanakan proses mediasi dan dengan persetujuan Penggugat Ketua Majelis memberi kesempatan kepada Tergugat untuk menjawab dalil gugatan Penggugat, lalu oleh karena di antara dalil gugatan tersebut ada yang dibantah Tergugat maka dilanjutkan pada tahap jawab-menjawab, menanggapi keterangan dua saksi yang telah diajukan Penggugat dan mengajukan alat bukti berupa dua orang saksi untuk mendukung bantahannya serta mengajukan kesimpulan, yang isinya sebagaimana terlihat pada uraian berikut ini;

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat pada setiap awal persidangan dengan menyampaikan nasihat-nasihat dan pandangan-pandangannya tentang dampak negatif dari perceraian tersebut, terutama terhadap pertumbuhan dan perkembangan jiwa anak-anak Penggugat dengan Tergugat, yang tujuan akhirnya agar Penggugat mengurungkan keinginannya untuk bercerai dan mencoba kembali membina rumah tangga yang rukun dan harmonis dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa, Penggugat dengan Tergugat telah pula menempuh proses mediasi yang dilaksanakan pada tanggal 15 November 2010 sampai tanggal 29 November 2010, yang mediatornya adalah SULISTIANINGTIAS W, S.H., namun dalam laporan hasil mediasi yang disampaikan mediator kepada Ketua Majelis bertanggal 29 November 2010, yang dibacakan di persidangan dan diakui oleh Penggugat dengan Tergugat, ternyata mediasi



antara Penggugat dengan Tergugat tersebut gagal memperoleh kesepakatan perdamaian;

Bahwa, selanjutnya Penggugat membacakan surat gugatannya bertanggal 07 Oktober 2010 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sarolangun Nomor 117/Pdt.G/2010/PA.Srl. tanggal 07 Oktober 2010 yang sebelum Tergugat menjawabnya, Penggugat memperbaiki dalil gugatannya, sebagai berikut:

- 1) Pada nomor 2, yang benar adalah bahwa setelah menetap di -, Penggugat dengan Tergugat pindah ke -, kemudian Penggugat pulang ke rumah orangtua Penggugat di -;
- 2) Pada nomor 4, desa asal - tersebut adalah - dan bentuk pernikahannya secara sirri;
- 3) Keluarga kedua belah pihak telah berupaya maksimal mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil, sebab Tergugat tidak mau meninggalkan -, perempuan yang dinikahi Tergugat secara sirri tersebut;

Bahwa, terhadap dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawabannya, yang mana Tergugat mengakui sebagian dalil gugatan Penggugat dan membantah



sebagian yang lain. Adapun yang Tergugat bantah adalah sebagai berikut:

- 1) Pada nomor 1, tidak benar pernikahan Penggugat dengan Tergugat dilaksanakan pada tanggal 26 Agustus 1989, yang benar adalah pada tanggal 10 Mei 1989;
- 2) Pada nomor 3, memang sejak tahun 1995 ketenteraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah namun masih bisa diselesaikan. Tidak benar pula Tergugat berselingkuh dengan -, - dan -, dan yang benar adalah tuduhan tersebut didasarkan atas kecemburuan dan kecurigaan Penggugat saja;
- 3) Pada nomor 4, benar Tergugat menikah secara sirri dengan - yang Tergugat beritahukan kepada Penggugat pada tanggal 17 Juli 2009 jam 21.00 WIB, namun sebelum Tergugat menyelesaikan permasalahannya, malam itu juga kakak ipar Penggugat membawa Penggugat pergi dari tempat kediaman bersama Tergugat dengan Penggugat; Bahwa, terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan repliknya sebagai berikut :

- 1) Mengenai jawaban Tergugat pada nomor 1, benar demikian;
- 2) Mengenai jawaban Tergugat pada nomor 3, tidak benar tuduhan Penggugat tentang berselingkuhnya Tergugat dengan ketiga wanita tersebut hanya disebabkan kecemburuan dan kecurigaan Penggugat saja, buktinya pada tahun 1995 Penggugat sendiri melihat - berada



dalam salah satu kamar kediaman bersama Penggugat dengan Tergugat, di -, pada siang hari. Perselingkuhan Tergugat dengan - terjadi pada tahun 1998, sedangkan perselingkuhan Tergugat dengan - terjadi pada dua tahun yang lalu;

- 3) Mengenai jawaban Tergugat pada nomor 4, benar demikian dan sebelum tanggal 17 Juli 2009 tersebut Tergugat sering pulang subuh dengan alasan Tergugat ada perkumpulan, akhirnya Penggugat mendesak tentang kejadian sebenarnya dan Tergugat mengakui telah menikah secara sirri dengan -. Akhirnya Penggugat sudah tidak tahan lagi diperlakukan demikian;

Bahwa, terhadap replik Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan dupliknya sebagai berikut :

- 1) Mengenai replik Penggugat pada nomor 3, Tergugat tetap pada jawaban semula;
- 2) Mengenai replik Penggugat pada nomor 4, memang benar - berada dalam salah satu kamar kediaman bersama Penggugat dengan Tergugat, di -, namun Tergugat dengan - tersebut tidak melakukan apa-apa;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti di persidangan, sebagai berikut:

**A. Alat Bukti Tertulis**, yaitu berupa satu lembar Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor KK.05.03.5/Pw.01/272/2010 ber tanggal 30 September 2010



yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan -, telah di-*nazegelen*, lalu setelah Ketua Majelis meneliti dan menyocokkan dengan aslinya, ternyata cocok, kemudian Ketua Majelis memberi tanda "P";

**B. Alat Bukti Saksi:**

**1 SAKSI P I**, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, tempat tinggal di KABUPATEN SAROLANGUN yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi adalah kakak ipar Penggugat ;
- Bahwa, Saksi kenal dengan Penggugat sejak Saksi menikah dengan kakak kandung Penggugat;
- Bahwa, Saksi lebih duluan menikah dengan kakak kandung Penggugat;
- Bahwa, Saksi kenal dengan suami Penggugat , namanya adalah TERGUGAT;
- Bahwa, Saksi kenal dengan suami Penggugat tersebut sejak Penggugat menikah dengan suaminya itu;
- Bahwa, setelah melangsungkan akad nikah Penggugat dengan Tergugat membina rumah tangga di rumah orang tua Penggugat, -, setelah itu mereka pindah ke - sampai mereka berpisah tempat tinggal;
- Bahwa, Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai tiga orang anak;
- Bahwa, keadaan rumah tangga Penggugat dengan





Tergugat sekarang tidak rukun lagi, yang mana

Penggugat sudah tidak serumah lagi dengan Tergugat;

- Bahwa, Penggugat tidak serumah lagi dengan Tergugat sejak lebih dari satu tahun yang lalu;
- Bahwa, Penggugat yang pergi meninggalkan tempat kediaman bersama mereka;
- Bahwa, Saksi tidak pernah mendengar Penggugat dengan Tergugat bertengkar secara langsung, tetapi ketika Saksi berupaya mendamaikan Penggugat dengan Tergugat yang mana pada waktu itu sekitar tiga bulan setelah Penggugat pulang ke rumah orang tuanya, anak buah Tergugat membawa Penggugat ke rumah kediaman bersama mereka sebelum berpisah, lalu Tergugat menyiram Penggugat dengan air tertentu, kemudian terjadi pertengkaran, yang mana ketika Saksi menanyakan sikap Tergugat tersebut, Tergugat menjawab bahwa tindakan tersebut Tergugat lakukan agar Penggugat mau kembali membangun rumah tangga dengan Tergugat. Artinya, memang terjadi pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat ;
- Bahwa, Saksi mengetahui Tergugat menikah dengan perempuan lain, yang mana Tergugat sendiri yang mengakuinya kepada Saksi bahwa Tergugat telah menikah dengan perempuan lain secara sirri dan perempuan tersebut saat itu sedang hamil;
- Bahwa, Saksi tidak mengenal perempuan tersebut;



- Bahwa, Saksi tidak pernah melihat Tergugat pergi berduaan dengan perempuan lain;
- Bahwa, Saksi tidak kenal dengan perempuan yang bernama -, -, -, atau -;
- Bahwa, keluarga telah berupaya mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil. Saksi sendiri juga telah sering berupaya mencari jalan keluarnya dengan Tergugat, namun Penggugat tidak mau lagi didamaikan;

Bahwa, atas keterangan saksi yang diajukan Penggugat tersebut, Penggugat menyatakan tidak keberatan;

Bahwa, atas keterangan saksi yang diajukan Penggugat tersebut, Tergugat menyatakan Tergugat menyiram Penggugat supaya emosi Penggugat menjadi dingin, sebelumnya Penggugat sering emosi dan melihat rumah sendiri seperti melihat hantu ;

Bahwa, setelah itu Ketua Majelis menyatakan pemeriksaan terhadap saksi yang pertama selesai dan memerintahkan saksi tersebut untuk tetap tinggal duduk dalam ruang persidangan pada tempat yang ditentukan untuk itu;

**2 SAKSI P II**, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, tempat tinggal di KABUPATEN SAROLANGUN yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi adalah kakak kandung Penggugat;



- Bahwa, Saksi kenal dengan suami Penggugat, yaitu TERGUGAT;
- Bahwa, Saksi kenal dengan Tergugat sejak Penggugat menikah dengan Tergugat ;
- Bahwa, awalnya Penggugat dengan Tergugat membina rumah tangga di rumah orang tua Penggugat, -, setelah itu pindah ke - sampai mereka berpisah tempat tinggal;
- Bahwa, Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai tiga orang anak;
- Bahwa, keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sekarang tidak harmonis lagi;
- Bahwa, Penggugat sudah tidak serumah lagi dengan Tergugat;
- Bahwa, Penggugat tidak serumah lagi dengan Tergugat sejak satu tahun yang lalu;
- Bahwa, Penggugat yang pergi meninggalkan tempat kediaman bersama;
- Bahwa, Saksi tidak pernah mendengar Penggugat bertengkar dengan Tergugat ;
- Bahwa, Saksi mengetahui Tergugat telah menikah lagi dengan perempuan lain, yang mana Tergugat sendiri yang mengakuinya ketika keluarga mendamaikan Penggugat dengan Tergugat. Pada saat itu Saksi hadir ;
- Bahwa, Saksi tidak kenal dengan perempuan tersebut;



- Bahwa, Saksi tidak kenal dengan perempuan yang bernama -, -, -, atau -;
- Bahwa, keluarga telah berupaya mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil. Ketidakberhasilan perdamaian itu disebabkan Tergugat tidak mau meninggalkan perempuan yang dinikahnya secara sirri tersebut;

Bahwa, atas keterangan saksi yang diajukan Penggugat tersebut, Penggugat menyatakan tidak keberatan;

Bahwa, atas keterangan saksi yang diajukan Penggugat tersebut, Tergugat menyatakan ketika diupayakan perdamaian tidak ada dengan persyaratan Tergugat mesti meninggalkan istri Tergugat yang lain;

Bahwa, setelah itu Ketua Majelis menyatakan pemeriksaan terhadap saksi yang kedua selesai dan mempersilahkan kedua saksi tersebut meninggalkan ruang persidangan;

Bahwa, Penggugat menyatakan bahwa saksi- saksi yang telah ia hadirkan tersebut merupakan orang dekat Penggugat;

Bahwa, untuk menguatkan dalil- dalil bantahannya, Tergugat telah pula mengajukan alat bukti dua orang saksi di persidangan, sebagai berikut:

1. **SAKSI T I** , umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan Dagang, tempat tinggal di KABUPATEN SAROLANGUN yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagai berikut:



- Bahwa, Saksi bertetangga dengan Tergugat ;
- Bahwa, jarak rumah Saksi dengan rumah Tergugat sekitar 20 m;
- Bahwa, Saksi kenal dengan Tergugat sejak sepuluh tahun yang lalu, yaitu ketika Saksi mulai tinggal pada tahun 2000 di - tersebut;
- Bahwa, Tergugat telah mempunyai istri, namanya PENGGUGAT;
- Bahwa, Saksi kenal dengan Penggugat sejak tahun 2000 tersebut;
- Bahwa, keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sekarang tidak rukun lagi, yang mana Penggugat sudah tidak serumah lagi dengan Tergugat;
- Bahwa, Penggugat tidak serumah lagi dengan Tergugat sejak lebih dari satu tahun yang lalu;
- Bahwa, yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Penggugat;
- Bahwa, Saksi pernah mendengar dari luar rumah kediaman bersama Penggugat dengan Tergugat, Penggugat bertengkar dengan Tergugat yang menyebabkan Penggugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama mereka tersebut, namun Saksi tidak mengetahui tentang apa yang mereka pertengkarkan;
- Bahwa, Tergugat pernah menceritakan kepada Saksi bahwa Tergugat telah menikah lagi dengan perempuan lain;
- Bahwa, Saksi tidak kenal dengan -, -, -, atau -;



- Bahwa, menurut keterangan Tergugat, Tergugat sering ke rumah PENGGUGAT;
- Bahwa, keluarga telah berupaya mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil ;

Bahwa, atas keterangan saksi yang diajukan Tergugat tersebut, Tergugat menyatakan tidak keberatan;

Bahwa, atas keterangan saksi yang diajukan Tergugat tersebut, Penggugat menyatakan tidak keberatan;

Bahwa, setelah itu Ketua Majelis menyatakan pemeriksaan terhadap saksi yang pertama selesai dan memerintahkan saksi tersebut untuk tetap tinggal duduk dalam ruang persidangan pada tempat yang ditentukan untuk itu;

**2. SAKSI T II**, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, tempat tinggal di KABUPATEN SAROLANGUN yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi adalah adik kandung Tergugat ;
- Bahwa, jarak rumah Saksi dengan rumah Tergugat sekitar 10 m;
- Bahwa, Tergugat telah mempunyai istri, namanya PENGGUGAT;
- Bahwa, keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sekarang tidak harmonis lagi, yang mana Penggugat sudah tidak serumah lagi dengan Tergugat;
- Bahwa, Penggugat tidak serumah lagi dengan Tergugat



sejak satu tahun yang lalu;

- Bahwa, yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Penggugat;
- Bahwa, Saksi pernah mendengar langsung Penggugat bertengkar dengan Tergugat ;
- Bahwa, Saksi tidak mengetahui perihal Tergugat menikah lagi dengan perempuan lain;
- Bahwa, Saksi tidak kenal dengan perempuan bernama -, -, -, atau -;
- Bahwa, keluarga telah berupaya mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, Saksi sendiri juga telah memberi saran, namun tidak berhasil;

Bahwa, atas keterangan saksi yang diajukan Tergugat tersebut, Tergugat dan Penggugat menyatakan tidak keberatan;

Bahwa, atas keterangan saksi yang diajukan Tergugat tersebut, Penggugat menyatakan tidak keberatan;

Bahwa, setelah itu Ketua Majelis menyatakan pemeriksaan terhadap saksi yang kedua selesai dan mempersilahkan kedua saksi tersebut meninggalkan ruang persidangan;

Bahwa, Tergugat menyatakan saksi kedua yang telah ia hadirkan tersebut merupakan orang dekat Tergugat;

Bahwa, Penggugat dan Tergugat menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu apapun, selain dari yang telah diajukannya di persidangan tersebut;



Bahwa, dalam kesimpulannya Penggugat menyatakan tetap pada pendiriannya semula, yaitu bercerai dari Tergugat, lalu Penggugat mohon putusan dan dalam kesimpulannya Tergugat menyatakan tidak ingin diceraikan dari Penggugat;

Bahwa, seluruh proses pemeriksaan perkara ini telah dicatat secara lengkap dalam berita acara persidangan dan untuk mempersingkat uraian tentang hal ini cukup menunjuk kepada berita acara tersebut yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

#### **TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana telah dikemukakan pada bagian “Tentang Duduk Perkaranya” putusan ini ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat agar agar kembali rukun dan tetap mempertahankan keutuhan rumah tangga mereka, namun tidak berhasil. Kemudian, Penggugat dan Tergugat telah pula menempuh jalur mediasi yang mediatornya adalah SULISTIANINGTIAS W., S.H., Hakim, namun mediasi tersebut oleh mediator juga dinyatakan gagal;

Menimbang, bahwa dengan demikian ketentuan Pasal 154 ayat (1) RBg jo. Pasal 65 dan 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama,





sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, sebagaimana telah diubah dan ditambah pula dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, *jis.* Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jis.* Pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, *jis.* Pasal 4 dan Pasal 7 ayat (2) PERMA Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa pemberian kesempatan oleh Majelis Hakim kepada Tergugat untuk menjawab dalil gugatan Penggugat setelah Penggugat mengajukan kesimpulannya, didasarkan kepada pertimbangan sebagai berikut:

1. Dalam persidangan Tergugat menyatakan bahwa Tergugat baru mendapatkan *Relaas* dari Kepala Desa -, sebab sebelumnya Tergugat sedang berada di Pulau Jawa menghadiri acara wisuda anak kandung Tergugat dengan Penggugat;
2. Menurut azas umum, pada setiap persidangan para pihak harus dipanggil. Oleh karena itu, akan bermakna sia-sia apabila Tergugat tidak mempunyai hak untuk menjawab dalil gugatan Penggugat sementara Tergugat terus-menerus dipanggil untuk datang menghadap dalam persidangan;
3. Dalam Pasal 153 RBg dinyatakan “Gugatan verzet



dimajukan dan diperiksa dengan cara yang biasa ditentukan untuk perkara-perkara perdata”.

Dalam Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor KMA/032/SK/IV/2006 Tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan, Edisi Revisi 2009, h. 75, dinyatakan pula bahwa pemeriksaan verzet dilakukan walaupun ketidakhadiran Tergugat dalam proses sidang verstek tidak memiliki alasan yang dibenarkan hukum;

Artinya, Tergugat yang tidak pernah datang menghadap dalam persidangan sekalipun pada sidang verstek, tetap mempunyai hak untuk menjawab dalil gugatan Terlawan/Penggugat Asal. Dengan menggunakan metodologi analogis, Tergugat berhak menjawab dalil gugatan Penggugat;

4. Penggugat tidak keberatan Tergugat menjawab dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa sebelum gugatan Penggugat dijawab oleh Tergugat, Penggugat memperbaiki gugatannya sebagaimana telah dikemukakan pada bagian “Tentang Duduk Perkaranya” putusan ini ;

Menimbang, bahwa perubahan tuntutan dibolehkan asalkan tidak menambah pokok gugatan, sebagaimana disebutkan dalam pasal 127 Rv (*Reglement of de Rechtsvordering*) “Penggugat berhak mengubah atau mengurangi tuntutan sampai saat



perkara diputus, tanpa boleh mengubah atau menambah pokok gugatannya”;

Menimbang, bahwa meskipun Rv (*Reglement of de Rechtsvordering*) tersebut telah tidak diberlakukan, tetapi karena memerhatikan prinsip *process doelmatigheid* (kepentingan beracara) atau prinsip *process orde* (ketertiban beracara) maka Majelis Hakim sepakat tetap memedomani Rv (*Reglement of de Rechtsvordering*) tersebut;

Menimbang, bahwa dalam Keputusan Mahkamah Agung Nomor KMA/032/SK/IV/2006 Tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan, Edisi Revisi 2009, disebutkan pula di dalamnya “Perubahan gugatan diperkenankan, apabila diajukan sebelum Tergugat mengajukan jawaban dan apabila sudah ada jawaban Tergugat, maka perubahan tersebut harus dengan persetujuan Tergugat”;

Menimbang, bahwa Penggugat berkategori awam dalam beracara di persidangan, di samping itu perubahan gugatan yang diajukan Penggugat tersebut tidak merubah pokok perkara dan tidak pula diajukan setelah jawaban Tergugat, maka Majelis Hakim sepakat berpendapat dapat diterima;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan Penggugat mengajukan perceraian ini adalah sejak tahun 1995 antara Penggugat dengan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan: a) Tergugat berselingkuh dengan perempuan yang bernama -, - dan -, dan b) Tergugat menikah secara sirri dengan seorang perempuan



yang bernama -, yang mana Tergugat sendiri yang menyatakannya pada jam 21.00 WIB tanggal 17 Juli 2009, yang mana hal itu menyebabkan terjadinya puncak perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat sehingga sejak malam itu Penggugat sudah pisah tempat tinggal dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis dan bukti saksi. Adapun bukti tertulis adalah bukti "P", sedangkan bukti saksi adalah sebanyak 2 (dua) orang saksi, yaitu **SAKSI P I** dan **SAKSI P II**, yang mana Majelis Hakim menilainya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti "P" yang diajukan Penggugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta otentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah di-*nazzegeleen*, dan oleh Majelis Hakim telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, dengan demikian alat bukti "P" itu telah memenuhi persyaratan formil. Di samping itu, alat bukti "P" tersebut memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan gugatan Penggugat sehingga telah memenuhi persyaratan materil. Berdasarkan hal itu, alat bukti "P" harus dinyatakan dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti "P" *a quo*, terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan akad pernikahan pada hari Rabu, tanggal 10 Mei 1989 dengan Akta Nikah Nomor 26/8/PW.01/V/1989 dan masih terikat dalam



perkawinan yang sah sehingga secara formil Penggugat adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti dua orang saksi yang diajukan Penggugat di persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa kedua saksi tersebut telah memenuhi persyaratan formil karena keduanya telah hadir secara pribadi (*in person*) dalam persidangan, telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya dan tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya, sesuai dengan maksud Pasal 171 - 176 RBg;

Menimbang, bahwa secara materil, saksi pertama dan kedua yang diajukan Penggugat, telah memberikan keterangan tentang fakta-fakta yang diketahuinya dan keterangan saksi yang satu bersesuaian dengan keterangan saksi yang lain, maka oleh karena itu, sesuai dengan Pasal 308-309 RBg, keterangan kedua saksi tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi pertama yang diajukan Penggugat di persidangan, diperoleh fakta-fakta yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, Tergugat mengaku kepada saksi bahwa Tergugat telah menikah dibawah tangan dengan seorang perempuan yang lain dan perempuan tersebut sedang hamil;
2. Bahwa, saksi terlibat langsung menyelesaikan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat;
3. Bahwa, Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama lebih dari satu tahun;



4. Bahwa, keluarga kedua belah pihak telah berupaya mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi kedua yang diajukan Penggugat di persidangan, diperoleh fakta-fakta yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, ketika didamaikan Tergugat mengaku telah menikah dengan perempuan lain ;
2. Bahwa, Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama lebih dari satu tahun;
3. Bahwa, keluarga kedua belah pihak telah berupaya mendamaikan Penggugat dengan Tergugat namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi di atas tidak dibantah oleh Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan bantahannya, Tergugat telah mengajukan alat bukti berupa dua orang saksi, yaitu **SAKSI T I** dan **SAKSI T II**, yang mana Majelis Hakim menilainya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti dua orang saksi yang diajukan Tergugat di persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa kedua saksi tersebut telah memenuhi persyaratan formil karena keduanya telah hadir secara pribadi (*in person*) dalam persidangan, telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya dan tidak terhalang secara



hukum untuk didengar kesaksiannya, sesuai dengan maksud  
Pasal 171 - 176 RBg;

Menimbang, bahwa secara materil, saksi Pertama dan kedua yang diajukan Tergugat, telah memberikan keterangan tentang fakta-fakta yang diketahuinya dan keterangan saksi yang satu bersesuaian dengan keterangan saksi yang lain, maka oleh karena itu, sesuai dengan Pasal 308-309 RBg, keterangan kedua saksi tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi pertama yang diajukan Tergugat di persidangan, diperoleh fakta-fakta yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, Tergugat mengaku kepada saksi bahwa Tergugat telah menikah dibawah tangan dengan perempuan yang lain;
2. Bahwa, saksi mendengar langsung Penggugat bertengkar dengan Tergugat yang mana setelah pertengkaran tersebut Penggugat pergi dari tempat kediaman bersama;
3. Bahwa, Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama satu tahun;
4. Bahwa, keluarga kedua belah pihak telah berupaya mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil. Saksi pun tidak mampu mendamaikan Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi kedua yang diajukan Tergugat di persidangan, diperoleh fakta-fakta yang pada pokoknya sebagai berikut:





1. Bahwa, saksi pernah mendengar Penggugat bertengkar dengan Tergugat;
2. Bahwa, Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama lebih dari satu tahun;
3. Bahwa, keluarga kedua belah pihak telah berupaya mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, bahkan saksi juga telah memberi saran agar rumah tangga mereka dipertahankan, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi di atas tidak dibantah oleh Tergugat dan Penggugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan tuntutan Penggugat sebagaimana terdapat di dalam petitumnya. Mengenai tuntutan Penggugat pada petitum poin 1, yaitu agar gugatannya dikabulkan, Majelis Hakim menangguhkannya sampai Majelis Hakim telah memperoleh hasil pertimbangan terhadap seluruh tuntutan Penggugat;

Menimbang, bahwa kemudian Majelis Hakim mempertimbangkan tuntutan Penggugat pada petitum poin 2, yaitu agar Majelis Hakim menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat terhadap Penggugat ;

Menimbang, bahwa perceraian harus beralasan dan alasan perceraian yang diajukan Penggugat adalah Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia,





yang menyatakan bahwa “Antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga“. Di samping itu, dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dijelaskan pula: “Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri” ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Tergugat di persidangan dan keterangan saksi pertama dan saksi kedua yang diajukan Penggugat serta saksi pertama yang diajukan Tergugat, terbukti Tergugat telah menikah secara sirri dengan perempuan lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi pertama yang diajukan Penggugat serta saksi pertama dan saksi kedua yang diajukan Tergugat, terbukti Tergugat bertengkar dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Tergugat di persidangan dan keterangan saksi pertama dan saksi kedua yang diajukan Penggugat serta saksi pertama dan saksi kedua yang diajukan Tergugat, terbukti Penggugat telah pisah tempat tinggal dengan Tergugat sejak satu tahun yang lalu;

Menimbang, bahwa Tergugat mengakui Tergugat pernah berada dalam salah satu kamar kediaman bersama Penggugat dengan Tergugat bersama -, meskipun menurut Tergugat ia tidak melakukan apa-apa dengan - tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga telah mendengar



keterangan orang dekat Penggugat sekaligus sebagai saksi (kakak kandung dan kakak ipar Penggugat) dan keterangan orang dekat Tergugat sekaligus sebagai saksi (adik kandung Tergugat) yang menjelaskan upaya perdamaian yang telah dilakukan pihak keluarga tidak berhasil memperoleh kesepakatan perdamaian. Dengan demikian, maka ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan kenyataan Tergugat pernah berada dalam salah satu kamar kediaman bersama Penggugat dengan Tergugat bersama seorang perempuan bernama -, meskipun menurut Tergugat ia tidak melakukan apa-apa dengan - tersebut, dikorelasikan (dikaitkan) dengan kenyataan Tergugat menikah lagi secara sirri dengan perempuan lain, Majelis Hakim menilai hal tersebut berpotensi besar menimbulkan perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus, hal mana dikuatkan lagi oleh kenyataan telah pisah rumahnya Penggugat dengan Tergugat selama satu tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan kenyataan tidak berhasilnya upaya perdamaian yang dilakukan oleh pihak keluarga selaku orang-orang dekat dengan Penggugat membuktikan bahwa hubungan batin antara Penggugat dengan Tergugat telah hilang dan punah;

Menimbang, bahwa di samping itu, dalam kenyataan hidup di komunitas masyarakat umum, khususnya di Indonesia,



pertengkaran antara suami istri sangat jarang diketahui oleh orang lain karena tidak semua orang ingin rahasia rumah tangganya diketahui oleh pihak lain atau memang karena sifat seseorang yang tidak mau bertengkar meskipun dalam batinnya berkecamuk rasa ketidaksenangan dan kebencian. Berdasarkan kenyataan tersebut, pertengkaran suami istri sangat sulit dibuktikan secara utuh melalui keterangan orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim menilai bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah (*broken marriage*) dan tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri. Mempertahankan kondisi rumah tangga seperti demikian hanyalah sia-sia belaka karena dapat menimbulkan kemudharatan yang lebih besar bagi kedua belah pihak. Sementara kaidah fikih menyatakan:

درء للمفاسد أولى من جلب للمصالح-

Artinya: “Menolak kemudharatan lebih utama daripada mengambil manfaat”;

Menimbang, bahwa oleh sebab itu, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak mungkin dipertahankan lagi karena tidak mungkin terwujud rumah tangga yang kekal dan bahagia sebagaimana yang diharapkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah* sebagaimana diharapkan Pasal 3 Inpres Nomor 1



Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, sebagaimana maksud firman Allah SWT dalam surat al- Rum ayat 21 yang berbunyi:

ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون.

Artinya: “Dan di antara tanda- tanda kekuasaan- Nya adalah, Dia menciptakan untukmu istri- istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya dan dijadikan- Nya di antara kamu rasa kasih sayang, sesungguhnya pada yang demikian itu benar- benar terdapat tanda- tanda bagi kaum yang berfikir”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan- pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim patut menduga antara Penggugat dengan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga sehingga ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang- undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Inpres Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia jis. Pasal 39 ayat (2) Undang- undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, telah terpenuhi, maka oleh karena itu Majelis Hakim sepakat mengabulkan gugatan Penggugat poin 2 ini, sebagaimana terdapat dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 84 Undang- undang Nomor 3



Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, sebagaimana telah diubah dan ditambah pula dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, pada ayat (1) disebutkan “Panitera Pengadilan atau pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari mengirimkan satu helai salinan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat untuk mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang disediakan untuk itu”, dan pada ayat (2) disebutkan “... dikirimkan pula kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan dilangsungkan ...”;

Menimbang, bahwa dengan memerhatikan urgensi kemashlahatan pada pengiriman salinan putusan tersebut, dikaitkan dengan kenyataan samanya wilayah tempat kediaman Penggugat dan Tergugat serta tempat perkawinan dilangsungkan, maka Majelis Hakim secara *ex officio* sepakat memerintahkan Panitera Pengadilan Agama sarolangun untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan - Kabupaten Sarolangun untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa kemudian Majelis Hakim akan



mempertimbangkan tuntutan Penggugat pada petitum poin 3, yaitu agar biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat, sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, sebagaimana telah diubah dan ditambah pula dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat yang besarnya seperti tersebut dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena tuntutan Penggugat pada petitum poin 2 dan 3 dikabulkan, maka berarti mengenai tuntutan Penggugat poin 1 harus pula dinyatakan “mengabulkan gugatan Penggugat”;

Mengingat semua pasal dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil- dalil syarak yang berkaitan dengan perkara ini;

#### M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu *ba`in shughra* Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sarolangun untuk mengirim salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan - Kabupaten Sarolangun untuk dicatat



dalam daftar yang disediakan untuk itu;

4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp 491.000,00 (empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Kamis, tanggal 20 Desember 2010 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Muharam 1432 Hijriah oleh Hakim Pengadilan Agama Sarolangun yang terdiri dari Dra. MA'RIPAH sebagai Ketua Majelis serta MASHUDI, S.Ag. dan YENGKIE HIRAWAN, S.Ag.,M.Ag. sebagai Hakim-hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para hakim anggota serta ARSAD, Lc. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Ketua Majelis,

ttd

Dra. MA'RIPAH

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

ttd

ttd

MASHUDI, S.Ag.

YENGKIE HIRAWAN, S.Ag.,M.Ag.

Panitera Pengganti,

ttd

ARSAD, Lc.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Perincian Biaya Perkara:**

- |    |                   |                 |
|----|-------------------|-----------------|
| 1. | Biaya pendaftaran |                 |
|    | : Rp              | 30.000,00       |
| 2. | ATK perkara       | : Rp 50.000,00  |
| 3. | Panggilan         | : Rp 400.000,00 |
| 4. | Meterai           |                 |
|    | : Rp              | 6.000,00        |
| 5. | Redaksi           |                 |
|    | : Rp              | <u>5.000,00</u> |

Jumlah : Rp 491.000,00  
(empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Sarolangun,

Sesuai Dengan Aslinya

Panitera Pengadilan Agama Sarolangun

Ttd.

HAMDI MS, S.Ag.